

K. br. 701/18

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Podgorici, sudija Rade Četković, uz učešće zapisničarke Edine Kraje, u krivičnom postupku protiv okrivljenih M.D. zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i A.P. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon javnog glavnog pretresa održanog 24.12.2019. godine, u prisustvu državnog tužioca V.R., okrivljenog A.P., njegovog branioca adv. M.Š. i okrivljenog M.D., dana 25.12.2019. godine izrekao je i objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. M.D., JMB ..., sa nadimkom M., od oca T. i majke Z., rođene K., rođen ... godine u B.P., sa prebivalištem u P. – M. bb, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, govori srpskim jezikom, oženjen, otac jednog djeteta, pismen, završio srednju školu, penzioner, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,

2. A.P., JMB ..., od oca S. i majke Z., rođene P., rođen 13.05.1984. godine u B.P., sa prebivalištem u P., P. ulica br. ..., državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, a koji je i njegov jezik, razveden, otac dvoje djece, pismen, završio osnovnu školu, fizički radnik, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo,

Krivi su

Što su:

Dana 5. avgusta 2018. godine, poslije ponoći, u P., u Ulici V.V., svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli i svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni P. drugog teško tjelesno povrijedio, a okrivljeni D. drugog lako tjelesno povrijedio sredstavom podobnim da tijelo teško povrijedi i zdravlje teško naruši, na način što je okrivljeni P., u kafani "J.O.N.", pesnicom udario okrivljenog D. u predjelu lica i nanio mu prelom nosnih kostiju sa pomjeranjem prelomljenih koštanih odlomaka, vodoravnom oguljotinom kože, otokom i krvarenjem iz nosa, a okrivljeni D. ispred kafane, okrivljeog P., pajserom dužine metar, debljine centimetar, udario u glavu i lijevu stranu grudnog koša, i nanio mu nagnječno - razdernu ranu u lijevoj polovini tjemenog predjela i oguljotinu kože u predjelu lijevog pazuha,

- čime je okrivljeni A.P. učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni M.D. krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa im sud za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 42 st. 1, čl. 52 st. 2, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, čl. 229 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom okrivljenom A.P. utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Okrivljenom M.D. utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Obavezuju se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka solidarno isplate iznos od 104,50 €, kao i na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka iznos od po 50 €, a sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Pisano izrađena presuda ne sadrži obrazloženje, shodno članu 458 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana, 25.12.2019. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Edina Kraja,s.r. Rade Četković,s.r.

PRAVNA POUKA:

Stranke su se odrekle prava na žalbu i nisu zahtjevale dostavljenje presude.

ZTO. Edina Kraja